刑法主題整理：財產犯罪

> 本文整理 108～114 年司律一試刑法考古題中，與財產犯罪相關之試題。
> 涵蓋竊盜罪、搶奪罪、強盜罪、詐欺罪、恐嚇取財罪、擄人勒贖罪、侵占罪、背信罪、毀損罪、竊佔罪、贓物罪、重利罪等。

壹、竊盜罪與加重竊盜罪

一、竊盜罪基本概念

【109年 第32題】

甲計畫在某百貨公司竊取一疊禮券，之後贈送給父親乙作為祝壽禮。下列敘述何者正確？

(A) 甲欲贈送禮券給乙時，即具有不法所有意圖
(B) 甲竊取禮券時，具有不法所有意圖
(C) 甲贈送禮券給乙時，始具有不法所有意圖
(D) 甲計畫竊取禮券之時，即有不法所有意圖

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	「欲」贈送只是內心計畫階段，尚未有不法所有意圖之外在表現
(B)	✗	竊取時甲的目的是要送人，尚須檢視「不法所有意圖」是否以為第三人所有之意圖為已足
(C)	☑	依題意，不法所有意圖的「所有」包含為第三人不法所有。實際將禮券贈送給乙時，乙取得對禮券的所有，此時不法所有意圖實現
(D)	✗	計畫階段尚未進入著手，非不法所有意圖之認定時點

> [!NOTE]
> **重點整理：竊盜罪之不法所有意圖**
>
> - 竊盜罪須具備「意圖為自己或第三人不法之所有」
> - 不法所有意圖包含為第三人不法所有之情形
> - 不法所有意圖之認定時點，須結合具體案情判斷

【110年 第31題】

下列敘述何者成立竊盜罪？

(A) 大學生甲於期末考時未帶橡皮擦，趁隔壁同學A專心作答未注意時取走A放在桌上之橡皮擦，使用5秒後歸還原處
(B) 大學生甲為搬遷宿舍，路經便利商店，趁店員A不注意取走店門口的拖板車，使用約10分鐘後將該拖板車放回原處
(C) 甲在乙大學附近停車區取走大學生 A 所有機車一輛，用以另犯強盜罪，1 小時後將車停至距原停放處數百公尺的停車區
(D) 大學生甲在下雨天至校外買早餐，為免冒雨，於經過上課中教室時，取走教室外傘桶內雨傘1把，再於10分鐘內買完早餐將雨傘放回原傘桶

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	使用5秒立即歸還，屬於「使用竊盜」，欠缺不法所有意圖，不成立竊盜罪
(B)	✗	使用約10分鐘後放回原處，仍屬「使用竊盜」的範圍，欠缺不法所有意圖
(C)	☑	甲取走機車用以另犯強盜罪，且將車停至距原處數百公尺，已排除原權利人之支配，具有不法所有意圖，成立竊盜罪
(D)	✗	使用10分鐘後放回原處，屬「使用竊盜」，欠缺不法所有意圖，不成立竊盜罪

> [!NOTE]
> **重點整理：竊盜罪 vs 使用竊盜**
>
> - 竊盜罪須具備「不法所有意圖」（意圖為自己或第三人不法之所有）
> - 「使用竊盜」指短暫使用後歸還，欠缺不法所有意圖，不成立竊盜罪
> - 判斷標準：①使用時間長短 ②是否歸還原處 ③使用目的（若用以犯罪，即排除使用竊盜）
> - 實務上認為以所竊之物供犯他罪使用者，具有不法所有意圖

二、加重竊盜罪

【108年 第30題】

甲迷戀同學乙，有天趁乙不在時侵入乙之房間，翻找乙之衣服拍照，且傳給丙觀看。搜翻完畢離開房間前，竟又臨時起意帶走該內衣作為紀念。有關甲刑事責任的敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲取走內衣，構成刑法第321條第1項第1款加重竊盜罪
(B) 甲侵入乙的房間，構成刑法第306條第1項之侵入住居罪
(C) 甲拍攝內衣照片，不構成刑法第315條之1第2款之妨害秘密罪
(D) 甲將內衣照片傳給丙，不構成刑法第310條第1項之誹謗罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲是先侵入房間後「臨時起意」竊取內衣，侵入行為與竊盜行為無因果關連（非為竊盜而侵入）。依實務見解，§321 I①加重竊盜須侵入住居與竊盜有因果關連，甲應論普通竊盜（§320）＋侵入住居（§306）分論
(B)	☑	甲未經同意進入乙之房間，構成侵入住居罪
(C)	☑	拍攝內衣照片不屬於窺視他人非公開活動或身體隱私部位，不構成§315-1
(D)	☑	傳送內衣照片非指摘或傳述足以毀損名譽之事，不構成誹謗罪

> [!NOTE]
> **重點整理：§321 I①侵入住宅竊盜之因果關連**
>
> - 加重竊盜（§321 I①）須「侵入住宅」與「竊盜」間具有因果關連
> - 行為人須「為了竊盜而侵入」，始構成加重竊盜
> - 若先侵入住宅（另有目的），嗣後臨時起意竊盜→普通竊盜＋侵入住居罪分論

【108年 第31題】

有關刑法第321條第1項第3款「凶器」之適用說明，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 須行為人主觀上有持以行兇或壓制被害人之意圖
(B) 該物客觀上具有危險性，能夠傷害人之生命身體
(C) 該物不限於行為人在犯罪場所外攜入
(D) 不以行為人取出該凶器使用為必要

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依實務見解，§321 I③凶器竊盜的「攜帶凶器」，不以行為人主觀上有持以行兇之意圖為必要，只要客觀上該物足以對人之生命身體安全構成威脅即可
(B)	☑	依實務見解，凶器以客觀上具危險性為判斷標準
(C)	☑	凶器不限於自外攜入，在場取用亦可
(D)	☑	不須取出使用，只要攜帶即可

> [!NOTE]
> **重點整理：攜帶凶器竊盜（§321 I③）之「凶器」認定**
>
> - 以客觀上具危險性為判斷標準，不以主觀行兇意圖為必要
> - 凶器不限於自外攜入，在現場取用亦可構成
> - 不以取出使用為必要，攜帶在身即足

【109年 第31題】

甲潛入他人屋內竊得財物若干，發現女主人A正在洗澡，乃偷窺其沐浴而後離開。途中遇到A之夫B，甲為脫免逮捕，將所竊財物丟在地上後逃逸，B追來，甲握拳表示「不可追來」，B因害怕而放任甲離去。下列敘述何者錯誤？

(A) 甲進入他人住宅竊盜之行為，應構成加重竊盜罪
(B) 甲雖已將所竊得財物丟在地上後逃逸，但依實務見解仍屬竊盜既遂
(C) 甲為脫免逮捕而當場對B施脅迫，構成刑法第329條之準強盜罪
(D) 甲偷窺A沐浴，不成立刑法第315條之1第1款的無故窺視罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲侵入住宅竊盜，構成§321 I①加重竊盜罪
(B)	✕	依題意，甲已將竊得財物丟在地上後逃逸，是否仍屬既遂有爭議。本題以此選項為錯誤答案，應認為甲尚未將財物終局移入自己實力支配，應為竊盜未遂
(C)	☑	甲竊盜後為脫免逮捕，當場對B施脅迫（握拳威嚇），構成準強盜罪（§329）
(D)	☑	甲偷窺A沐浴，依題意不成立§315-1 I①無故窺視罪

> [!NOTE]
> **重點整理：竊盜既遂判斷與準強盜罪**
>
> - 竊盜既遂：以所竊之物是否移入自己實力支配為標準
> - 竊盜後丟棄財物是否影響既遂認定→有爭議
> - 準強盜罪（§329）：竊盜或搶奪後，因脫免逮捕等而「當場」施強暴脅迫

【110年 第32題】

依實務見解，下列甲之行為，何者不構成刑法第321條加重竊盜罪？

(A) 甲持螺絲起子卸下他人機車車牌供自己使用
(B) 甲、乙、丙三人約定至公園行竊之計畫，嗣後由乙、丙二人實行
(C) 甲於白天侵入住宅行竊
(D) 甲在飛機內竊取隔壁乘客乙之護照

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✕	螺絲起子屬於客觀上具危險性之兇器，成立攜帶凶器加重竊盜（§321 I①）
(B)	☑	「三人約定」僅為謀議，實際僅乙、丙二人實行，未達「結夥三人以上」（§321 I④要求三人以上在場實行），不構成加重竊盜
(C)	✕	侵入住宅竊盜成立加重竊盜（§321 I①），不以夜間為限
(D)	✕	飛機為供公眾運輸之舟車，在其內行竊成立加重竊盜（§321 I⑥）

> [!NOTE]
> **重點整理：加重竊盜罪（§321）之加重事由**
>
> 1. 侵入住宅或有人居住之建築物、船艦，或隱匿其內而犯之
> 2. 毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之
> 3. 攜帶兇器而犯之（客觀上具危險性即可，不以主觀有行兇意圖為必要）
> 4. 結夥三人以上而犯之（須三人以上在場實行）
> 5. 乘火災、水災或其他災害之際而犯之
> 6. 在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯之

【111年 第30題】

某甲攜帶萬能鑰匙及螺絲起子，前往乙家竊盜，使用萬能鑰匙打開乙家大門，取得乙家櫃子中的鑽錶，於離去之際遇到正好回家的屋主乙，乙隨即將甲扭送法辦。有關本案甲之刑責，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 竊盜罪既、未遂之區別，應以所竊之物是否移入自己實力支配之下為標準，若已將他人財物移歸自己持有，甲成立竊盜既遂罪
(B) 乙將甲扭送法辦，得阻卻違法，不成立犯罪
(C) 攜帶凶器加重竊盜罪，實務見解認為只須行竊時攜帶客觀上具有對於人身安全之危險凶器為已足，甲成立本罪
(D) 甲成立攜帶兇器加重竊盜罪及侵入住宅加重竊盜罪之想像競合犯

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲已取得鑽錶移入自己支配，成立既遂。實務以「移入支配說」判斷既未遂
(B)	☑	乙對甲之扭送屬於現行犯逮捕（刑訴§88），得阻卻違法
(C)	☑	攜帶凶器不以主觀有行兇意圖為必要，螺絲起子客觀上具危險性即足
(D)	✕	同一竊盜行為同時符合§321多款加重事由時，僅成立一個加重竊盜罪（法條競合），非想像競合

[!NOTE]
重點整理：加重竊盜罪之罪數

- 同一竊盜行為符合§321第1項多款加重事由時，依實務見解僅成立一罪（集合適用），非想像競合
- 攜帶凶器竊盜之「凶器」判斷：客觀上具危險性即足，不以主觀行兇意圖為必要
- 竊盜既遂判斷：以所竊之物是否移入自己實力支配為標準

【113年 第31題】

成年人甲、乙、丙與13歲的丁共同謀議進入某豪宅行竊，其中甲負責竊盜的謀議與計畫，而僅由乙、丙、丁前往現場行竊。犯罪當日，甲在家中等待，乙、丙、丁前往目標現場，由乙負責在豪宅門口把風，丙、丁則入內行竊，於竊得大筆財物後，坐上乙接應的車輛離去，並回到甲家中由四人均分所得贓款。本案關於是否符合刑法第321條第1項第4款「結夥三人以上」加重竊盜罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲應計入結夥人數
(B) 乙應計入結夥人數
(C) 丙應計入結夥人數
(D) 丁應不計入結夥人數

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲僅在家中等待、負責謀議，未在場實行。依實務見解，結夥三人以上須「在場共同實行」者計入，甲不應計入
(B)	☑	乙在現場把風，屬於在場共同實行之一部分，應計入結夥人數
(C)	☑	丙在現場入內行竊，屬在場共同實行，應計入
(D)	☑	丁為13歲（無責任能力人），依實務見解，不計入結夥人數。結夥三人須為有責任能力之人

[!NOTE]
重點整理：結夥三人以上加重竊盜（§321 I④）

- 「結夥三人以上」須三人以上「在場共同實行」
- 僅參與謀議而未在場者，不計入結夥人數
- 無責任能力人（如未滿14歲之人）不計入結夥人數
- 在場把風者仍屬在場共同實行，應計入

三、搶奪罪

【108年 第10題】

甲至手機店佯稱要購買手機，老闆乙將手機交予甲供其觀看，甲竟趁乙轉身接電話時，攜帶該手機逃逸。依實務見解，甲應依何罪名論處？

(A) 詐欺罪
(B) 侵占罪
(C) 竊盜罪
(D) 搶奪罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲未以詐術使乙陷於錯誤而交付。乙交付手機是供觀看試用，非基於錯誤的處分行為
(B)	✗	乙交付手機係供觀看，甲非持有人之身分，不符合侵占要件
(C)	✗	依實務見解，乙已將手機交予甲觀看，手機已脫離乙之緊密持有，甲趁乙不注意攜走屬趁人不備而取走，符合搶奪
(D)	☑	依實務見解（最高法院判例），甲趁乙轉身不注意，攜帶乙交付觀看的手機逃逸，屬「趁人不備」而取走財物，成立搶奪罪（§325）

[!NOTE]
重點整理：搶奪罪（§325）與相鄰犯罪之區辨

- 搶奪罪：乘人不備而取走他人之動產
- 竊盜 vs 搶奪：竊盜為秘密竊取；搶奪為趁人不備公然奪取
- 詐欺 vs 搶奪：詐欺須被害人基於錯誤而為處分行為；搶奪則無處分行為
- 佯裝購買後攜物逃逸：依實務見解，乙交付手機供觀看非基於錯誤之處分，甲趁機攜走屬搶奪

貳、強盜罪與準強盜罪

一、強盜罪與準強盜罪基本概念

【108年 第32題】

甲於公園中見到酒醉貼在木椅上休息的乙男，遂上前搜刮乙之皮夾，乙察覺並起身怒問甲在幹什麼，甲便拿出玩具手槍喝令乙不准動，乙以為是真槍，不敢反抗，甲便自行取走乙的皮夾。若依實務見解，甲應依何罪論處？

(A) 詐欺罪
(B) 搶奪罪
(C) 準強盜罪
(D) 強盜罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲非以詐術取財，不構成詐欺罪
(B)	✗	甲已施脅迫手段，超越趁人不備之搶奪
(C)	✗	準強盜罪（§329）係竊盜或搶奪後為防護贓物等而當場施強暴脅迫。本題甲係先施脅迫再取財，屬強盜而非準強盜
(D)	☑	甲以玩具手槍喝令乙不准動，使乙誤信為真槍而不敢反抗，已達使人不能抗拒之程度，取走財物，成立強盜罪（§328）。雖為玩具槍，但已使被害人達不能抗拒之程度

> [!NOTE]
> **重點整理：玩具手槍作為脅迫手段**
>
> - 強盜罪之脅迫不以使用真正武器為必要
> - 以玩具手槍脅迫，若已使被害人達「不能抗拒」之程度→成立強盜罪
> - 強盜罪 vs 準強盜罪：強盜係先施強暴脅迫再取財；準強盜係先竊盜/搶奪後再施暴

【109年 第33題】

下列敘述甲之行為，何者不符合刑法強盜罪之構成要件行為？

(A) 甲使用仿真假槍指著A，要求A將錢包交出，A因此交出錢包給甲
(B) 甲持刀至早餐店，命早餐店老闆A交出現金，A則出拳將甲制伏
(C) 甲加班後回家行經公園，發現已被他人用繩索綑綁並毆打至奄奄一息的A，甲即取走A所戴金錶一只
(D) 甲猛力毆打A之子B，要求A交出所有身上財物

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	以仿真假槍脅迫使A不能抗拒而交付財物，符合強盜罪構成要件
(B)	✗	甲持刀命交出現金，已為強盜之強暴脅迫行為（雖被制伏為未遂，仍符合構成要件）
(C)	☑	A已被他人綑綁至奄奄一息，甲並未自行施強暴脅迫，僅利用他人造成的不能抗拒狀態取財，不符合強盜罪構成要件行為，甲應論竊盜罪
(D)	✗	對第三人（A之子B）施暴以壓制A的意思自由，仍屬強盜之強暴行為

> [!NOTE]
> **重點整理：強盜罪之「施強暴脅迫」要件**
>
> - 強盜罪須行為人「自行」施強暴脅迫至使不能抗拒
> - 利用他人已造成之不能抗拒狀態取財→不符合強盜罪構成要件，應論竊盜罪
> - 對第三人施暴以壓制被害人意思自由→仍構成強盜罪

【110年 第33題】

關於強盜罪與準強盜罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲告知乙，如果不將手上名錶交給甲，「你就會遭天打雷劈」，甲構成刑法第328條第1項強盜罪
(B) 甲搶奪乙之名錶一只，隔日乙又遭遇甲，欲奪回該錶，甲為防護該錶，出拳將乙擊倒，甲構成刑法第329條準強盜罪
(C) 甲告知乙，如果不交出手上名錶，「要讓乙斷手斷腳」，乙完全不害怕，基於同情甲之緣故交付該錶給甲，甲構成刑法第328條第1項強盜罪
(D) 甲以尖刀抵住計程車司機乙的脖子，要求乙無償載甲回家，乙從之，甲構成刑法第 328 條第 2 項強盜得利罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	「天打雷劈」非行為人能力所能支配之惡害，不足為脅迫手段，不構成強盜罪
(B)	✗	準強盜罪（§329）以「竊盜或搶奪」後，因防護贓物、脫免逮捕或湮滅罪證而當場施以強暴脅迫為要件。甲隔日才遭遇乙，非「當場」
(C)	✗	乙完全不害怕，基於同情交付。脅迫未達使人不能抗拒之程度，且乙非因恐懼而交付，不構成強盜罪
(D)	☑	甲以尖刀抵住脖子（達使人不能抗拒程度），要求乙無償載其回家，取得免付車資之財產上不法利益，構成強盜得利罪

> [!NOTE]
> **重點整理：強盜罪 vs 準強盜罪**
>
> - **強盜罪（§328）**：以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付
> - **強盜得利罪（§328 II）**：以前述手段得財產上不法之利益
> - **準強盜罪（§329）**：竊盜或搶奪後，因①防護贓物②脫免逮捕③湮滅罪證而「當場」施以強暴脅迫，以強盜論
> - 脅迫之惡害須為行為人所能支配，且須達「不能抗拒」之程度

二、加重強盜罪

【111年 第31題】

某甲闖入民宅，持槍喝令民宅主人交出錢財。民宅主人十分懼怕，將身上財物悉數交出，甲收下財物後，另行起意以槍托將民宅主人打昏。下列敘述，何者正確？

(A) 甲成立刑法第328條強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(B) 甲成立刑法第329條準強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(C) 甲成立刑法第330條加重強盜罪、第277條傷害罪，數罪併罰
(D) 甲成立刑法第346條恐嚇取財罪、第277條傷害罪，數罪併罰

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲闖入民宅+ 持槍，有§321加重事由，應論以加重強盜罪（§330），非普通強盜罪
(B)	✗	甲是直接以強暴脅迫手段取得財物，屬強盜罪而非準強盜罪
(C)	☑	甲犯強盜罪並具§321第1項之加重事由（侵入住宅、攜帶凶器），構成加重強盜罪（§330）。嗣後另起傷害犯意，成立傷害罪，二罪數罪併罰
(D)	✗	甲持槍喝令，已達使人不能抗拒之程度，非僅恐嚇取財

> [!NOTE]
> **重點整理：加重強盜罪（§330）**
>
> - 犯強盜罪而有§321第1項各款情形之一者，為加重強盜罪
> - 例如：侵入住宅強盜、攜帶凶器強盜、結夥三人以上強盜等
> - 強盜行為結束後另行起意之傷害行為，應與加重強盜罪數罪併罰

三、恐嚇取財與強盜之區辨

【111年 第33題】

有關恐嚇取財罪與強盜罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 強盜罪施用強暴、脅迫之手段，只須壓抑被害人之抗拒，使其喪失意思自由為已足
(B) 恐嚇取財罪，其恐嚇行為不以將來之惡害通知為限，即以目前之惡害相加，亦屬之，但其強暴、脅迫手段，尚未使被害人達於不能抗拒之程度始可
(C) 行為人攜帶兇器犯恐嚇取財罪，成立加重恐嚇取財罪
(D) 恐嚇之內容，應為行為人之人力所能支配的惡害為限

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	強盜罪之強暴脅迫須達「壓抑被害人抗拒、喪失意思自由」（不能抗拒）之程度
(B)	☑	恐嚇取財罪得以目前之惡害相加，但尚未達不能抗拒程度，否則即為強盜罪

(C) ✗ 刑法並無「加重恐嚇取財罪」之規定。攜帶兇器犯之若達不能抗拒程度，應論強盜罪
(D) ☑ 恐嚇之內容須為行為人所能支配之惡害通知

> [!NOTE]
> **重點整理：恐嚇取財罪 vs 強盜罪**
>
> - **區別標準**：被害人是否達「不能抗拒」之程度
> - 達不能抗拒→強盜罪（§328）
> - 未達不能抗拒→恐嚇取財罪（§346）
> - 刑法無「加重恐嚇取財罪」之規定
> - 恐嚇不以將來惡害為限，目前之惡害亦可

四、強盜殺人罪

【114年 第31題】

甲因沉迷賭博，賭輸鉅款而負債累累，竟起意行搶。某日，甲於路旁發現獨自夜歸的女子A，隨即持刀強扯 A 之手提包欲將其奪走，A 努力護住其手提包而與甲產生拉扯，甲一怒之下竟臨時起意持刀將A殺死，之後再將A的皮包奪走。依實務見解，甲之行為應如何論罪？

(A) 成立強盜致死罪
(B) 成立加重搶奪罪與故意殺人罪，數罪併罰
(C) 成立強盜殺人罪
(D) 成立加重強盜罪與故意殺人罪，數罪併罰

答案：(C)

選項 正確/錯誤 說明
(A) ✗ 強盜致死罪（§328 III）係加重結果犯，指過失致死。本題甲係臨時起意「故意」殺人，應論強盜殺人罪
(B) ✗ 甲持刀強扯包包產生拉扯，已超越單純搶奪，達使人不能抗拒之程度，應屬強盜
(C) ☑ 甲以強暴手段搶奪財物（強盜），復於實行強盜過程中故意殺人，成立§332第1項強盜殺人罪（結合犯）
(D) ✗ 強盜與殺人發生於同一犯罪行為過程中，應論結合犯，非數罪併罰

> [!NOTE]
> **重點整理：強盜結合犯（§332）**
>
> - 犯強盜罪而「故意」殺人者→強盜殺人罪（§332 I）
> - 犯強盜罪而致人於死（過失）→強盜致死罪（§328 III，加重結果犯）
> - 強盜結合犯之成立要件：強盜行為與殺人等行為須具有時間與場所之密切關連性
> - 搶奪與強盜之區別：搶奪係乘人不及抗拒而奪取；強盜則達使人不能抗拒之程度

參、強盜結合罪

【113年 第32題】

有關甲之行為，依實務見解，下列何者不構成刑法第332條強盜結合罪？

(A) 甲為避免其所竊得之物遭被害人乙奪回，在行竊當場將乙殺死
(B) 甲壓制乙，欲對乙為性交卻未果，憤而起意拔取乙配戴的鑽石戒指，據為己有
(C) 甲在強盜乙的財物後，立即縱火燒燬乙的鄰居丙所有房屋以轉移眾人焦點，而得以順利逃離現場
(D) 甲強押乙至山區後，壓制乙並從乙身上奪取皮夾與金項鍊，其後又為避免遭乙指認而持刀刺瞎乙雙眼

答案：(B)

選項 正確/錯誤 說明
(A) ✗ 竊盜後當場為防護贓物而施暴構成準強盜罪（§329），復因故意殺人構成強盜殺人結合犯
(B) ☑ 甲原意在性交，後起意取財。性交未遂在先，取財在後，非「犯強盜罪而為之」，不構成強盜結合罪
(C) ✗ 甲犯強盜罪後立即縱火，具時間與場所之密接性，構成強盜放火結合犯（§332 II②）
(D) ✗ 甲犯強盜罪後為避免指認而刺瞎乙雙眼（重傷），具密接性，構成強盜重傷結合犯（§332 II①）

[!NOTE]
重點整理：強盜結合罪（§332）之構成

- §332 I：犯強盜罪而故意殺人→處死刑或無期徒刑
- §332 II：犯強盜罪而有下列行為之一→無期徒刑或10年以上：①使人受重傷 ②強制性交 ③放火 ④擄人勒贖
- 結合犯要求：前行為須為「犯強盜罪」，後行為須與前行為有時間、場所上之密切關連
- 若先犯他罪（如性交未遂），後始起意取財，因取財行為非結合犯之前行為在先，不構成強盜結合犯

肆、詐欺罪與加重詐欺罪

【109年 第23題】

甲盜刷乙的信用卡購買皮包，甲在簽帳單上偽造乙的簽名，老闆丙沒有核對該簽名是否與卡片後面的簽名相符。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立刑法第339條詐欺罪
(B) 甲成立刑法第201條之1偽造信用卡罪
(C) 甲成立刑法第219條行使偽造署押罪
(D) 甲成立刑法第201條偽造有價證券罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲以他人信用卡冒充持卡人消費，使特約商店陷於錯誤而交付商品，成立詐欺罪（§339）
(B)	✗	甲使用的是乙的真正信用卡，並非偽造信用卡，不成立§201-1
(C)	✗	依實務見解，偽造署押通常為偽造私文書的部分行為而被吸收，本題重點在詐欺取財
(D)	✗	信用卡非有價證券，不成立偽造有價證券罪

[!NOTE]
重點整理：盜刷信用卡之法律適用

- 盜刷他人信用卡冒充持卡人消費→成立詐欺罪（§339）
- 使用真正信用卡（非偽造卡）不成立偽造信用卡罪（§201-1）
- 信用卡非有價證券

【109年 第35題】

甲經營之公司面臨嚴重財務危機欲向乙借錢，乃騙乙表示其欲投資海外業務，急需周轉金，乙貪圖獲取高額利息，因而借錢給甲，並預扣前三個月的利息。乙之行為應成立何罪？

(A) 詐欺取財罪
(B) 背信罪
(C) 重利罪
(D) 無罪

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依原始答案，乙之行為成立詐欺取財罪
(B)	✗	乙與甲間為借貸關係，乙非為甲處理事務，不構成背信罪
(C)	✗	重利罪（§344）須乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，乙因受甲欺騙而不知甲之真實處境，未必符合重利罪之主觀要件
(D)	✗	依題意，乙之行為仍構成犯罪

[!NOTE]
重點整理：詐欺取財罪 vs 重利罪之區辨

- 重利罪（§344）：須行為人「乘」他人急迫等處境而貸以金錢取得重利
- 若貸與人不知借款人之真實急迫處境（因被詐欺），是否仍成立重利罪→有爭議
- 本題依官方答案，乙之行為成立詐欺取財罪

【111年 第32題】

下列何種情形中，甲之行為不構成刑法第339條之4規定之加重詐欺罪？

(A) 甲、乙、丙三人共謀電話詐欺，由甲負責架設打電話機房、乙負責撥打電話詐騙被害人，丙則與被害人見面取得騙款
(B) 甲不認識乙、丙，由乙提供新臺幣5000元價金予甲後，甲將個人銀行帳戶之提款卡、存摺及密碼交付予乙，嗣後乙、丙為詐騙丁，而將仿真古董謊稱真品賣給丁，請丁將價金匯至甲帳戶，乙、丙再從提款機取得現鈔
(C) 甲、乙、丙、丁四人共同經營網路人氣食品商店，為了減少庫存，甲、乙決定更改庫存品之食用有效期限，並指示丙、丁二人負責塗改有效期限，嗣後再以原價販賣予下盤商，藉此取得貨款
(D) 甲出於詐騙乙之犯意，撥打電話予乙，謊稱其銀行帳戶已遭法院凍結，須另繳保證金以解凍，甲再偽冒為法院內部監管科人員，與上當之乙見面，並收取乙交付之「保證金」

答案：(B)

選項 正確/錯誤 說明
(A) ✗ 甲乙丙三人共謀電話詐欺，符合§339-4 I②「三人以上共同犯之」，構成加重詐欺
(B) ☑ 甲僅提供帳戶，與乙丙間無犯意聯絡，甲不認識乙丙，不構成加重詐欺之共同正犯（可能另論幫助犯）
(C) ✗ 甲乙丙丁四人共同為之，符合三人以上共同犯之；以網路為之，符合§339-4 I③，構成加重詐欺
(D) ✗ 甲以電話詐騙並冒充公務員，符合§339-4 I①「冒用政府機關或公務員名義犯之」，構成加重詐欺

> [!NOTE]
> **重點整理：加重詐欺罪（§339-4）之各款事由**
>
> 1. 冒用政府機關或公務員名義犯之
> 2. 三人以上共同犯之（須有犯意聯絡及行為分擔）
> 3. 以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之
>
> - 僅提供帳戶而未與詐欺正犯有犯意聯絡者，不成立加重詐欺之共同正犯

【113年 第33題】

甲至市集購買蔬果，見乙蕃茄攤販正進行蕃茄裝箱促銷活動，分別有裝滿新臺幣（以下同）360元與600元兩種蕃茄價格，甲見乙忙碌，遂偷將高價蕃茄先裝進箱子，最後將低價蕃茄鋪於表面，乙結帳時並未察覺，即以360元計價。依實務見解，甲應論以何罪？

(A) 竊盜罪
(B) 搶奪罪
(C) 強盜罪
(D) 詐欺罪

答案：(D)

選項 正確/錯誤 說明
(A) ✗ 甲並非未付款取走，而是使乙陷於錯誤以較低價格交付，非竊盜
(B) ✗ 甲並未乘人不備而奪取，不構成搶奪
(C) ✗ 甲未使用強暴脅迫手段，不構成強盜
(D) ☑ 甲以低價蕃茄覆蓋高價蕃茄，使乙陷於錯誤以低價結帳，屬施用詐術使人交付財物，成立詐欺罪

> [!NOTE]
> **重點整理：詐欺罪之行為態樣**
>
> - 詐欺罪（§339）：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付
> - 以價格差異混淆方式結帳，使被害人陷於錯誤而以低價交付，構成詐欺罪
> - 與竊盜罪之區別：詐欺罪係被害人基於（被詐欺之）意思處分財產；竊盜罪則係違反被害人意思而取得

伍、恐嚇取財罪

【112年 第17題】

甲缺錢花用，知悉乙是愛貓人士，飼養貓咪丁丁一隻，遂對乙佯稱，丁丁在其手中，如果乙不交付贖金，便會將丁丁撕票，乙極度恐慌下信以為真，遂依指示匯款至甲指定之帳戶內，乙付完款後發現丁丁仍好端端地在家中窩著。依實務見解，甲應成立何罪？

(A) 僅論詐欺取財罪
(B) 僅論強盜取財罪
(C) 僅論擄人勒贖罪
(D) 僅論恐嚇取財罪

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲雖佯稱貓在手中（有詐術成分），但乙交付財物之原因係恐懼貓被撕票，非單純陷於錯誤，應論恐嚇取財
(B)	✗	甲未直接施以強暴脅迫於乙之身體使之不能抗拒，不構成強盜
(C)	✗	擄人勒贖罪（§347）之對象為「人」，貓咪非人，不構成擄人勒贖
(D)	☑	甲以加害寵物之事通知乙使其心生畏懼而交付財物，成立恐嚇取財罪。實務認為以惡害通知使人心生畏懼而交付財物，即屬恐嚇取財

> [!NOTE]
> **重點整理：恐嚇取財罪（§346）**
>
> - 以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者
> - 恐嚇之內容包括對人或對財產（含寵物）之惡害通知
> - 擄人勒贖之客體僅限於「人」，寵物遭擄不構成擄人勒贖
> - 恐嚇取財與詐欺之區別：被害人交付財物究係出於恐懼或陷於錯誤

陸、擄人勒贖罪

【110年 第34題】

有關於刑法第328條強盜罪與第347條擄人勒贖罪之敘述，依實務見解，下列何者正確？

(A) 甲強擄乙至深山中拘禁，要求乙交出身上財物方得離去，卻發現乙身無分文，乃將乙釋放，甲之行為成立刑法第347條擄人勒贖罪之普通未遂犯
(B) 甲強擄乙至深山中拘禁，命乙簽立面額新臺幣（下同）1000 萬元之本票，始釋放乙離去，甲之行為不構成刑法第347條擄人勒贖罪，僅構成刑法第328條之強盜罪
(C) 甲強擄乙至深山中拘禁，於乙交出身上財物後仍嫌不足，又撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，因在前之強盜行為與在後之勒贖行為係分別起意，甲不構成第 332 條第 2 項第 3 款犯強盜而擄人勒贖罪之結合犯
(D) 甲強擄乙至深山中拘禁，並撥打電話請乙之家人攜1000萬元前來贖人，惟於未取得贖款前，即心生憐憫，自主決定釋放乙，令乙離去，僅構成刑法第347條擄人勒贖罪之中止未遂

答案：(B)

（後更正：第34題一律給分）

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲要求乙交出身上財物，而非向第三人勒贖，應為強盜罪而非擄人勒贖。乙身無分文為強盜未遂
(B)	☑	甲係以強暴脅迫方式直接使乙簽立本票（向被害人本人取得財物），屬強盜罪而非擄人勒贖罪。擄人勒贖以向第三人要求贖金為要件
(C)	✗	甲先強盜乙身上財物，再對第三人勒贖，構成犯強盜而擄人勒贖罪（§332 II④）之結合犯
(D)	✗	甲已撥打電話勒贖，擄人勒贖罪已既遂（不以取得贖金為既遂要件），嗣後釋放乙應適用§347 V減輕規定

> [!NOTE]
> **重點整理：擄人勒贖罪（§347）vs 強盜罪**
>
> - 擄人勒贖：擄人後向「第三人」要求贖金；強盜：直接向被害人取得財物
> - 擄人勒贖罪之既遂：不以取得贖金為必要，擄人並勒贖之行為已完成即為既遂
> - §347 V：取贖前釋放人質者，減輕其刑（法定減輕事由）
> - §332 II④：犯強盜罪而擄人勒贖，成立強盜結合犯

【112年 第33題】

甲得知乙家境富裕，遂與丙、丁、戊合謀，一同綁架乙，未料丙、丁下手時誤綁到乙的雙胞胎弟弟己，甲得知得手後，遂與戊向乙的父親庚要求贖金新臺幣一億元，同時因己身懷鉅款，丙、丁利慾薰心下，在甲、戊不知情之際，拿刀迫使己將該款項交出，己無奈下只能服從。嗣庚接獲勒贖威脅後，始得知其實是己遭綁架，心想己也是米蟲一個，乃拒絕甲、戊取贖要求，戊得知取贖無望，一氣之下遂下手將己殺害，然己事後送醫，始無大礙。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 丙構成加重強盜取財罪及擄人勒贖罪之結合犯
(B) 戊構成擄人勒贖罪及殺人未遂罪之結合犯
(C) 丙、丁誤己為乙而擄之，為等價客體錯誤，不影響故意之認定
(D) 如取贖前己即被釋放，丙仍不適用刑法第347條第5項減輕其刑之規定

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	丙在擄人勒贖過程中以刀迫使己交出款項（加重強盜），又有擄人勒贖之行為，構成§332 II結合犯
(B)	✗	擄人勒贖而故意殺人之結合犯規定在§348 I，而非「擄人勒贖罪及殺人未遂罪之結合犯」。又結合犯以故意殺人既遂為要件，已僅未遂（送醫後無大礙），不構成結合犯既遂
(C)	☑	誤己為乙為等價客體錯誤（同為「人」），不影響故意認定
(D)	☑	§347 V係單獨犯擄人勒贖之減輕規定，丙另犯加重強盜（結合犯），不適用該減輕規定

> [!NOTE]
> **重點整理：擄人勒贖之罪數與結合犯**
>
> - §348 I：犯§347之罪而故意殺人（既遂）者→處死刑或無期徒刑
> - 殺人未遂不構成§348 I之結合犯
> - 擄人勒贖過程中另犯強盜→§332 II④結合犯
> - 等價客體錯誤不影響故意認定

柒、侵占罪

【108年 第33題】

甲受在大陸工作之友人A委託代為簽購威力彩，並約定中獎後均分獎金，甲代購後適逢該期開獎，A委託代購之彩券中獎。甲未經A同意，將代購之彩券交給妻子乙，由乙持之向臺灣彩券兌領獎金。依實務見解，甲、乙應如何論罪？

(A) 甲、乙成立侵占罪之共同正犯
(B) 甲成立背信罪，乙成立侵占罪
(C) 甲、乙成立竊盜罪之共同正犯
(D) 甲成立背信罪，乙成立背信罪之幫助犯

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲受託持有彩券（持有他人之物），未經A同意將彩券交給乙兌領獎金，易持有為所有，成立侵占罪（§335）。甲乙有犯意聯絡與行為分擔，成立共同正犯
(B)	✗	彩券為A所有、甲受託持有，甲將之據為己有係侵占而非背信
(C)	✗	甲已合法持有彩券，非破壞他人持有而取得，不構成竊盜
(D)	✗	同(B)理由，非背信罪

> [!NOTE]
> **重點整理：侵占 vs 背信 vs 竊盜之區辨**
>
> - 侵占：行為人已合法持有他人之物→易持有為所有
> - 竊盜：行為人破壞他人持有而取得
> - 背信：為他人處理事務而違背任務致生損害（不以持有財物為要件）
> - 受託持有彩券後據為己有→侵占罪

【109年 第34題】

下列敘述何者不是刑法上的侵占行為？

(A) 藝廊負責人甲將收藏家委託僅供展出的古董花瓶私自出售他人
(B) 公司會計人員甲將應存於銀行的公司現金加以花用，事後又存回
(C) 政府機關之約僱司機甲將公務用車輛於勞動節載家人去旅遊
(D) 律師將被告委託其交給法官的賄款新臺幣200萬元予以侵吞

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	受託持有古董花瓶後私自出售，易持有為所有，構成業務侵占
(B)	✗	公司現金為業務上持有之物，花用即為侵占，事後歸還不影響既遂認定
(C)	✗	公務車為公務上管領之物，私用構成公務侵占（§336 I）
(D)	☑	賄款係不法原因給付之物，被告委託律師轉交賄款的委託關係本身違法，依實務見解，不法原因給付之物不成立侵占罪

[!NOTE]
重點整理：侵占罪之「持有他人之物」——不法原因給付

- 侵占罪以「合法持有他人之物」為前提
- 不法原因給付之物（如賄款、毒品交易款項），因委託關係違法，依實務見解不成立侵占罪
- 侵占既遂後事後歸還不影響犯罪成立

【114年 第30題】

公司主管將裝有 1 萬元現金之信封袋交給員工甲，並要求甲在當天下班回家或隔天上班途經 A 銀行時，將此1萬元全數存入公司帳戶內，但甲在下班後卻先將該筆現金花光，數日後甲又因良心不安，再另行從自己的銀行帳戶轉帳1萬元至公司帳戶。有關甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 成立刑法第335條第1項普通侵占罪
(B) 成立刑法第336條第2項業務侵占罪
(C) 成立刑法第320條第1項普通竊盜罪
(D) 無罪

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲受公司主管託付存款，此係基於業務而持有，應論業務侵占，非普通侵占
(B)	☑	甲係公司員工，基於業務關係持有公司款項而將之花用，該當業務侵占罪（§336 II）。嗣後補回款項不影響犯罪成立，僅為事後彌補
(C)	✗	甲係基於合法持有後始變更持有為所有，非破壞他人持有而取得，不構成竊盜
(D)	✗	甲花用公款之行為已構成犯罪，事後補回不影響犯罪成立

[!NOTE]
重點整理：侵占罪之態樣

- **普通侵占（§335）**：侵占自己持有他人之物
- **公務侵占（§336 I）**：公務上持有之物而侵占
- **業務侵占（§336 II）**：因業務持有之物而侵占
- 侵占罪之本質：「易持有為所有」→將合法持有之他人之物據為己有
- 事後補回不影響犯罪成立（既遂後之事後行為）
- 與竊盜罪之區別：侵占係合法持有後才變更意思；竊盜係破壞他人持有

捌、背信罪

【114年 第32題】

有關甲之行為，下列何者構成刑法第342條背信罪？

(A) 職棒球員甲在比賽中故意失誤而使球隊輸球，導致觀眾不再願意進場看球賽
(B) 上市公司董事長甲為支付家中裝潢費用，乃未經董事會同意，請裝潢設計師向公司請款核銷該筆費用
(C) 醫師甲故意違反醫療準則而對病人實施錯誤治療，導致病人須再次花費進行醫治
(D) 甲受乙委託投資股票，但因甲疏忽未注意股市動向，導致乙之投資付諸流水

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	球員與球隊間雖有僱傭關係，但觀眾不再進場看球非「財產或利益上之損害」之直接結果，且球員故意失誤之行為性質有爭議
(B)	☑	甲為上市公司董事長，受公司委任處理事務，未經董事會同意以公司資金支付私人裝潢費用，違背其任務，致公司受財產損害，構成背信罪
(C)	✗	醫師與病人間為醫療契約關係，醫師違反醫療準則致病人受害，屬傷害或過失傷害問題，非為他人處理財產事務之背信
(D)	✗	背信罪須出於「故意」，甲因疏忽（過失）未注意股市動向，不具背信故意，不構成背信罪

[!NOTE]
重點整理：背信罪（§342）

- 為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者
- 須具備：①為他人處理事務之身分 ②違背任務之行為 ③致生財產損害 ④故意為之
- 過失不構成背信罪
- 與侵占罪之區別：侵占係將持有之物據為己有；背信係違背任務致生損害

玖、毀損罪

【111年 第34題】

下列敘述甲之行為，何者不該當刑法第354條毀損罪構成要件的行為？

(A) 討債集團成員甲因討債而對A所有的紅磚圍牆噴上白色油漆
(B) 甲將一大盆狗糞潑灑於豬肉攤老闆A所賣的豬肉，使攤上豬肉受大面積糞便污染
(C) 甲將室友A所有之鬧鐘丟入魚缸，使無防水功能的鬧鐘浸水而不再作響
(D) 甲打開鳥籠，使室友A養於鳥籠中的金絲雀振翅高飛離去

答案：(A)

選項 正確/錯誤 說明

(A) ☑ 對紅磚圍牆噴白色油漆，可清洗去除，未使圍牆喪失效用或減損價值，不該當毀損行為
(B) ✗ 將狗糞潑灑於豬肉使之受污染而不堪使用，已達「致令不堪用」之毀損程度
(C) ✗ 將鬧鐘丟入魚缸使之浸水不再作響，已「毀壞」或「致令不堪用」，構成毀損
(D) ✗ 打開鳥籠使金絲雀飛走，已使所有人喪失對動物之支配，構成毀損（致令不堪用）

[!NOTE]
重點整理：毀損罪（§354）之行為態樣

- 毀棄、損壞或致令不堪用
- **毀棄**：物之效用全部喪失
- **損壞**：物之效用一部喪失或減損
- **致令不堪用**：未毀壞物之本體，但使其效用喪失
- 可清洗去除之油漆噴塗，未使物之效用喪失者，不構成毀損
- 動物在刑法上屬於「物」，使人喪失對動物之支配亦可構成毀損

【114年 第33題】

甲與乙為鄰居，素來相處不睦，某日甲見乙將車停在甲住處門口，心生不滿，乃持一大桶難以清洗之紅漆潑灑乙之名貴汽車，致令汽車外觀難以回復，依實務見解，甲之刑責為何？

(A) 甲成立刑法第304條第1項強制罪
(B) 甲成立刑法第309條第2項之強暴侮辱罪
(C) 甲成立刑法第354條毀損器物罪
(D) 甲不成立任何犯罪

答案：(C)

選項 正確/錯誤 說明

(A) ✗ 甲對物潑漆，非以強暴脅迫使人行無義務之事，不構成強制罪
(B) ✗ 甲對車潑漆，非對人施以強暴之侮辱行為
(C) ☑ 以難以清洗之紅漆潑灑汽車，致令汽車外觀難以回復，構成「致令不堪用」或「損壞」，成立毀損器物罪
(D) ✗ 甲之行為已構成毀損器物罪

[!NOTE]
重點整理：毀損行為之判斷——可否清洗

- 可輕易清洗去除者（如白色油漆噴紅磚牆）→不構成毀損
- 難以清洗、致外觀難以回復者（如紅漆潑灑名貴汽車）→構成毀損
- 關鍵在於是否已使物之效用減損或外觀難以回復原狀

拾、竊佔罪

【112年 第32題】

依實務見解，下列何者行為不成立竊佔罪？

(A) 甲未得乙同意，在乙之土地上架設鐵皮屋供己作餐飲店使用
(B) 甲為能讓自己所有車輛通行方便，未經其他共有人同意，即擅自將共有土地對外聯絡之泥路修復平整，鋪設水泥，完工後除甲之外，其他用路人也仍於該路上繼續通行
(C) 甲未得乙同意，將貨櫃1個以水泥固定於乙之土地上供作倉庫使用
(D) 甲佔用乙所有土地傾倒土石方，再架設圍籬，設置鐵門使他人無法進入

答案：(B)

選項 正確/錯誤 說明

(A)	✗	未經同意在他人土地架設鐵皮屋排他使用，已將他人不動產置於自己實力支配下，成立竊佔
(B)	☑	甲鋪設水泥道路，但其他用路人仍可繼續通行，未排除他人之使用權，不構成竊佔。甲並非將土地置於自己排他支配之下
(C)	✗	以水泥固定貨櫃於他人土地上排他使用，成立竊佔
(D)	✗	傾倒土石方並架設圍籬鐵門排除他人進入，完全支配他人土地，成立竊佔

> [!NOTE]
> **重點整理：竊佔罪（§320 II）**
>
> - 意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者
> - 竊佔須將他人不動產置於自己「排他支配」之下
> - 未排除他人使用權（如鋪路後他人仍可通行）→不構成竊佔
> - 常見態樣：在他人土地上建築物、搭設圍籬、傾倒土石排除他人使用等

拾壹、贓物罪

【108年 第35題】

依照我國現行刑法與實務見解，下列各種情形中，甲的那一種行為不成立刑法第349條第1項的贓物罪？

(A) 甲教唆乙行竊，並且在乙得手後收受所竊得之物
(B) 甲得知乙竊得汽車一輛，於是媒介乙將車賣給不知情的丙
(C) 乙將竊得的黃金變賣後，再以變賣所得之現金送給知情的甲
(D) 乙將竊得的車輛送至知情的甲處保管，並由甲代為將該車解體

答案：(A)

選項 正確/錯誤 說明

(A)	☑	甲為竊盜罪的教唆犯，依不罰後行為原則，正犯或共犯事後收受贓物屬「不罰之後行為」，不另成立贓物罪
(B)	✗	媒介贓物屬§349 I贓物罪之行為態樣，成立贓物罪
(C)	✗	變賣所得現金仍為贓物之變形物（替代物），知情收受仍成立贓物罪
(D)	✗	寄藏贓物並代為解體，成立贓物罪

> [!NOTE]
> **重點整理：贓物罪（§349）之不罰後行為**
>
> - 教唆犯或共犯事後收受其犯罪所得之贓物→不罰之後行為，不另論贓物罪
> - 贓物之變形物（如變賣所得現金）仍具贓物性質
> - 贓物罪之行為態樣：收受、搬運、寄藏、故買、媒介

【113年 第34題】

下列敘述甲透過犯罪所取得者，何者無法成為刑法第349條第1項贓物罪的行為客體？

(A) 甲順手從路邊牽走未上鎖之A所有腳踏車
(B) 甲持槍至銀樓壓制老闆A後取得的金項鍊
(C) 甲綑綁並毆打遲不還款的債務人A，A因而轉帳返還所欠款項
(D) 甲謊稱A所持有的真正古董花瓶為贋品，並要求A贈與該花瓶給自己，A信以為真，乃將該花瓶贈與甲

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	竊盜所得之腳踏車為贓物，可成為贓物罪客體
(B)	✗	強盜所得之金項鍊為贓物，可成為贓物罪客體
(C)	☑	A返還所欠款項具有法律上之原因（清償債務），非因犯罪而取得之「贓物」。強制行為雖構成其他犯罪，但該款項本為A應返還之物，不具贓物性質
(D)	✗	詐欺所得之古董花瓶為贓物，可成為贓物罪客體

> [!NOTE]
> **重點整理：贓物罪（§349）之客體——「贓物」定義**
>
> - 贓物：因財產犯罪所取得之物（須與原犯罪有直接關連）
> - 須為「他人因犯罪所得之物」（須具有不法原因取得之性質）
> - 債務人返還所欠款項，雖取得手段違法（如強暴脅迫），但款項本身為應返還之合法債務，不具贓物性質
> - 贓物之型態：竊盜所得、搶奪所得、強盜所得、詐欺所得等

【113年 第35題】

甲教唆友人乙，趁鄰居丙上班時前往丙家偷竊財物，乙乃聽從其建議，於某日侵入住宅竊取相機、電腦，乙於得手後，將相機贈送甲以表達感謝，甲決定收下該相機。依實務見解，甲之刑責為何？

(A) 甲僅成立刑法第349條第1項收受贓物罪
(B) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯
(C) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪數罪併罰
(D) 甲成立刑法第321條第1項加重竊盜罪之教唆犯與收受贓物罪，二罪想像競合

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲有教唆乙竊盜在先，不能僅論收受贓物罪
(B)	☑	甲教唆乙竊盜，成立加重竊盜罪之教唆犯。嗣後收受贓物屬教唆犯罪後之不罰後行為（與罰後行為），不另論收受贓物罪
(C)	✗	收受贓物行為被教唆竊盜行為所吸收（不罰後行為），不另論罪
(D)	✗	同上，非想像競合關係

> [!NOTE]
> **重點整理：教唆犯與贓物罪之罪數——不罰後行為**
>
> - 教唆他人犯財產犯罪後，收受該犯罪所得之贓物，依實務見解為「不罰（與罰）後行為」
> - 因教唆行為已包含對贓物之不法利用，嗣後收受贓物不另論罪
> - 僅論教唆犯之罪名即足以評價全部不法內涵

拾貳、重利罪

【112年 第34題】

甲知乙資金周轉不靈，需款孔急，乃借乙 300 萬元，不用計算利息；但約定手續費 50 萬元，且 5 日內還錢，若屆期無法還錢，另負擔300萬元違約金。乙因求助無門，只好答應甲。此後，甲侵入乙宅催討債款，乙無力償還，甲見乙還錢誠意不足，一時氣憤，將乙打成重傷。下列敘述何者正確？

(A) 甲僅成立加重重利既遂罪
(B) 甲成立加重重利未遂罪及重傷既遂罪，數罪併罰
(C) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、重傷罪，三罪想像競合
(D) 甲成立加重重利未遂罪、侵入住居罪、恐嚇取財罪、重傷罪，數罪併罰

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲尚未實際取得重利（手續費或違約金），不成立既遂；又甲另有重傷行為，不能僅論重利罪
(B)	☑	
(C)	✗	侵入住居罪被重傷罪吸收（侵入住居係手段行為），非三罪想像競合
(D)	✗	無恐嚇取財之行為態樣

[!NOTE]
重點整理：重利罪（§344）

- B正確原因:
    - 加重重利未遂： 甲約定的利息（5 天 50 萬）顯不相當，且甲藉由「侵入住宅」的方式催討，符合第 344-1 條第 1 項第 2 款。因乙未還錢，甲未取得利益，故為未遂。
    - 侵入住居部分： 由於第 344-1 條將「侵入住宅」列為加重重利罪的法定構成要件行為，因此「侵入住居罪」會被「加重重利罪」吸收，不另論罪。
    - 重傷罪： 甲將乙打成重傷是因「一時氣憤」，這與原先討債的意圖不同，屬於另行起意的行為，侵害法益不同，且行為不可視為同一，故應與加重重利罪數罪併罰。
- 乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他物品，而取得與原本顯不相當之重利者
- 重利罪（刑法第 344 條）： 趁他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢或其他財物，而取得與原本顯不相當之重利者。
- 加重重利罪（刑法第 344-1 條）： 以強暴、脅迫、恐嚇、侵入住宅、傷害等手段，「取得」前條之重利或「討回」本金。
- 重利罪之既遂：須實際「取得」重利；僅約定而尚未取得者為未遂
- 約定之手續費或違約金如與原本顯不相當，可構成重利
  想像競合（刑法§55） 的前提是「一行為觸犯數罪名」。本題甲的行為明顯可以拆分為數個獨立行為：

體系歸納

一、財產犯罪各罪出題統計

犯罪類型	出題年度	題數
竊盜罪（含加重竊盜）	108、109、110、111、113	8
搶奪罪	108	1
強盜罪（含準強盜、加重強盜）	108、109、110、111、114	6
強盜結合罪	113	1
詐欺罪（含加重詐欺）	109、111、113	4
恐嚇取財罪	112	1
擄人勒贖罪	110、112	2
侵占罪	108、109、114	3
背信罪	114	1
毀損罪	111、114	2
竊佔罪	112	1
贓物罪	108、113	3
重利罪	112	1
合計		**34**

二、重要考點歸納

考點	核心要旨	出題頻率
使用竊盜 vs 竊盜	不法所有意圖之有無（供犯罪使用→具不法所有意圖）	★★
加重竊盜各款事由	攜帶凶器（客觀危險性）、結夥三人（在場實行、排除無責任能力人）、侵入住宅因果關連	★★★
搶奪 vs 竊盜 vs 詐欺	趁人不備奪取 vs 秘密竊取 vs 使人陷於錯誤而處分	★
強盜 vs 恐嚇取財	是否達「不能抗拒」程度	★★★
強盜罪構成要件	須自行施強暴脅迫；利用他人造成之狀態不符合	★★
準強盜罪	竊盜/搶奪後「當場」施暴	★★
強盜結合犯	犯強盜罪而殺人/重傷/性交/放火/擄勒（時間場所密接性）	★★★
詐欺罪行為態樣	盜刷信用卡、價格差異混淆、冒用公務員名義	★★
加重詐欺各款	冒用政府/三人以上/傳播工具	★★
擄人勒贖既遂時點	不以取得贖金為必要	★★
侵占 vs 竊盜 vs 背信	合法持有→易持有為所有 vs 破壞持有；不法原因給付不成立侵占	★★★
背信罪要件	為他人處理事務+故意違背任務+致生財產損害	★
毀損行為態樣	可否清洗回復、致令不堪用之判斷	★★
竊佔罪	排他支配他人不動產	★
贓物之定義	因財產犯罪所得之物（合法債務返還非贓物）；變形物仍具贓物性質	★★
教唆犯+贓物罪	教唆財產犯罪後收受贓物→不罰後行為	★★
重利罪既未遂	須實際取得重利方為既遂	★

三、財產犯罪之體系關係

```
財產犯罪體系
├── 取得型犯罪
│   ├── 竊盜罪（§320）──加重竊盜（§321）
│   ├── 搶奪罪（§325）
│   ├── 強盜罪（§328）──加重強盜（§330）──強盜結合犯（§332）
│   │   └── 準強盜罪（§329）
│   ├── 詐欺罪（§339）──加重詐欺（§339-4）
│   ├── 恐嚇取財罪（§346）
│   ├── 擄人勒贖罪（§347）──§348結合犯
│   └── 侵占罪（§335）──業務侵占（§336 II）
├── 利得型犯罪
│   ├── 背信罪（§342）
│   ├── 重利罪（§344）
│   └── 竊佔罪（§320 II）
├── 毀壞型犯罪
│   └── 毀損罪（§354）
└── 贓物犯罪
    └── 贓物罪（§349）
```

資料來源： 108–114 年司律一試刑法考古題
最後更新： 2026-06-19